



Federació Catalana de Tir amb Arc

Rambla Guipúscoa, 23-25, 2-E - 08018 Barcelona - Tel. 93 308 02 65 - info@fcta.cat

RÈGIM DISCIPLINARI

Article 1.

Les infraccions disciplinàries per incompliment de deures dels federats i federades es classifiquen en greus i lleus.

Són infraccions greus:

- a) Els actes o omissions que perjudiquin o obstaculitzin greument la consecució de les finalitats de la Federació.
- b) L'atemptat contra la dignitat, l'honestat o l'honor de la Federació o de la resta de persones federades, així com l'assetjament sexual, per raó de sexe o assetjament moral.
- c) La realització d'actes o manifestacions que perjudiquin greument la imatge de la Federació.
- d) L'incompliment de les disposicions estatutàries, reglamentàries o dels acords dels òrgans de govern de la Federació, quan es considerin greus.
- e) La reiteració de dues o més faltes lleus.

Són infraccions lleus:

- a) La negligència en el compliment dels deures estatutaris, reglamentaris i derivats dels acords dels òrgans de govern de la Federació.
- b) L'incompliment de les disposicions estatutàries, reglamentàries o dels acords dels òrgans de govern de la Federació, quan no constitueixin infraccions greus.
- c) Els actes o omissions relacionats a l'apartat anterior quan no tinguin la consideració de greus.

Article 2.

Les infraccions greus poden ésser sancionades amb suspensió temporal de drets i llicència o expulsió de la Federació, segons els criteris següents:

- a) La sanció d'expulsió només es pot acordar per reiteració en la comissió de les infraccions greus que suposin un incompliment d'obligacions establertes per les lleis, pels estatuts o per altres normes de la Federació. En casos d'assetjament, la reiteració de la infracció no serà necessària per acordar-ne l'expulsió.
- b) La resta d'infraccions greus seran sancionades amb suspensió temporal de l'exercici dels drets de la persona federada, en funció de les circumstàncies concurrents en la mateixa.
- c) Les infraccions lleus poden ésser objecte de les sancions d'avertència verbal o escrita, en funció de les circumstàncies concurrents en la mateixa.

Article 3.

El procediment disciplinari serà iniciat per acord de la Junta Directiva quan, d'ofici, per denúncia o per qualsevol altre mitjà hagi tingut coneixement de la comissió d'un fet que pugui ésser constitutiu d'infracció greu o lleu. La tramitació del procediment respectarà les següents regles:

a) Abans de l'acord d'inici de l'expedient, la Junta Directiva podrà obrir o ordenar un període d'informació prèvia amb la finalitat d'esbrinar les circumstàncies dels fets i els subjectes responsables.

b) Amb l'acord d'iniciació de l'expedient disciplinari es nomenarà una comissió composta per dos membres de la Junta Directiva, el President de la Federació i el responsable legal de la Federació, el qual actuarà com a instructor. En cas de tramitar-se l'expedient contra un membre de la Junta Directiva, aquest no podrà formar part de la comissió ni votar en la reunió de la Junta que hagi de ratificar el seu informe.

c) La comissió vindrà obligada a mantenir en secret totes les actuacions que es practiquin al llarg de l'expedient fins a la seva resolució, respecte de totes aquelles persones que no gaudeixin la condició d'interessades.

d) L'instructor ordenarà d'ofici, si s'escau, la pràctica de les proves i actuacions que condueixin a la determinació dels fets i responsabilitats susceptibles de sanció i, a la vista de les actuacions practicades, formularà el plec de càrrecs amb el contingut següent:

1. L'exposició dels fets imputats.
2. La infracció o infraccions que aquests fets puguin constituir, amb indicació de la normativa estatutària o reglamentària reguladora.
3. Les sancions aplicables.
4. L'òrgan competent per imposar la sanció.
5. Els danys i perjudicis que es puguin haver ocasionat, en el seu cas.
6. Les mesures provisionals quan siguin necessàries.

e) Si de les diligències i de les proves practicades en resulta acreditada la inexistència d'infracció o responsabilitat, no es formularà plec de càrrecs i s'ordenarà el sobreseïment de l'expedient, notificant-se aquesta resolució a la persona interessada.

f) El plec de càrrecs, juntament amb l'acord d'iniciació de l'expedient disciplinari, es notificarà a la persona interessada, atorgant-li un termini de 15 dies per formular al·legacions.

g) Transcorregut el termini assenyalat a l'apartat anterior, i després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor formularà la corresponent proposta de resolució, que contindrà: la sanció o sancions a imposar i els preceptes estatutaris o reglamentaris que les estableixin; els pronunciaments relatius a l'existència dels danys i perjudicis que hagin resultat acreditats i l'òrgan que imposarà la sanció i precepte que atorga aquesta competència.

h) La proposta de resolució es notificarà a la persona interessada perquè en el termini de 10 dies pugui presentar-hi al·legacions.

i) Un cop complerts tots els tràmits anteriors, l'instructor elevarà l'expedient a la comissió, que haurà d'emetre un informe motivat que haurà de ser ratificat per l'acord favorable de la majoria dels membres de la Junta Directiva.

Quan la persona sotmesa a un procediment disciplinari ostenti un càrrec a la Junta Directiva, no podrà prendre part en les deliberacions i votacions.

Article 4.

Davant la resolució sancionadora, la persona sòcia podrà interposar recurs davant l'Assemblea General en el termini de 15 dies a comptar des del següent en el que rebi la notificació.

Article 5.

Les infraccions seran sotmeses al següent període de prescripció a comptar d'ençà del dia en què es van cometre:

- Les infraccions lleus al cap de 6 mesos.
- Les infraccions greus al cap d'1 any.

La prescripció de les infraccions quedarà interrompuda per l'inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment disciplinari, i la paralització d'aquest per un termini superior al mes, no imputable a presumpta persona infractora, farà córrer de nou el termini interromput.